

# AGENTÚRA RADOST

tel: 00420 556 821 193, 00420 608 441 223, www.agenturaradost.cz

## ZMLUVA

### NA SPROSTREDKOVANIE VYSTÚPENIA

MICHAL DAVID revival (J. Bartoš)

#### 1. ZMLUVNÉ STRANY

Věra Rubáčová, umelecká agentúra Radost, Bartošovice 414, 742 54 Bartošovice, ČR, IČO: 73008907 (ďalej iba dodávateľ)

a

organizácia (ďalej iba odberateľ): Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 00314030, DIČ: 2020553029, kontaktná osoba na mieste + GSM: Erich Kadnár +421 918 900 901

#### 2. PREDMET ZMLUVY

Miesto konania podujatia: SR, 023 45 Horný Vadičov, amfiteáter Hájnice

Dátum a čas vystúpenia: 05.07.2025, cca: od 22.00 do 22.50 hod.

Prijazd/skúška: 21.00 - 21.30 hod/21.55 hod, alebo bez zvukovej skúšky

Názov akcie: 640. výročie prvej písomnej zmienky o obci Horný Vadičov

Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok ďalej uvedených, zaistiť vyššie uvedené vystúpenie.

Odberateľ sa zaväzuje za zaistenie a riadnu realizáciu vystúpenia uhradiť dodávateľovi dohodnutú zmluvnú sumu vo výške: 1230 EUR. Platba vo výške: 1230 EUR bude vyplatená: na základe odoslanej faktúry do 01.07.2025. Pri nedodržaní termínu splatnosti bude účtovaný úrok vo výške 0,05% dlžnej čiastky denne. Tým nie je dotknuté ani obmedzené právo dodávateľa na náhradu škody.

#### 3. ZÁVÄZKY DODÁVATEĽA

a, Zaistiť vystúpenie tak, aby sa uskutočnilo v stanovenom čase.

b, Realizovať vystúpenie v plnej kvalite.

c, Realizovať vystúpenie v uvedenom rozsahu.

d, Vystupuje sa: sólo – 1 účinkujúci.

e, V celkovej cene podľa bodu 2. je zahrnutá doprava.

#### 4. ZÁVÄZKY ODBERATEĽA

a, Zaistiť a uhradiť kvalitné ozvučenie a zvukára. Technické podmienky: pozri prílohu.

Meno zvukára a jeho GSM: Jakub Dolinaj - +421 907 551 015.

b, Zaistiť bezpečnosť účinkujúcich v zákulisí a na pódii. Odberateľ zodpovedá za prípadné úrazy a majetkové škody vzniknuté v súvislosti s vystúpením, pokiaľ neboli preukázateľne zavinené účinkujúcim. Zaistiť usporiadateľskú službu, ktorá zamedzí prístupu divákov do priestorov šatní a na pódium. ~~Zaistiť 2 pomocníkov na vyloženie a naloženie aparatury skupiny pred a po vystúpení.~~

c, Zaistiť povolenie vjazdu na miesto konania podujatia (k pódii) pre motorové vozidlo. Odberateľ ručí za zabezpečenie ochrany vozidiel umelca od príjazdu do odjazdu z miesta konania vystúpenia.

V prípade plateného parkovania, hradí parkovné odberateľ.

d, Zaistiť uzamykateľnú šatňu v blízkosti pódia so zrkadlom, stolom, 2 x stoličky, vešiaky na kostýmy, s tečúcou vodou a toaletou (v rámci možností odberateľa).

e, Zaistiť a uhradiť občerstvenie pre 2 osoby (neperlivá voda, káva, džús, večera - guláš a p.).

f, V prípade konania vystúpenia vonku zaistiť odberateľ dostatočné zastrešenie miesta vystúpenia tak, aby prípadné nepriaznivé počasie nenarušilo negatívne vystúpenie umelca, jeho zdravie a jeho aparaturu.

V prípade nepriaznivého počasia, pokiaľ bolo vystúpenie plánované do nevhodných priestorov pre takéto počasie, je odberateľ povinný zaistiť pre konanie koncertu (miesto) porovnateľné v krytých priestoroch. Minimálna teplota na javisku 15 °C. Pódium minimálna veľkosť: 5m x 4m.



g, Touto zmluvou sa neudeľuje odberateľovi povolenie na komerčné použitie mien, podobizní, obrazových snímok, obrazových, zvukových záznamov alebo iných prejavov osobnej povahy výkonných umelcov ani ich súboru. Za nedovolené zásahy do osobných práv výkonných umelcov je možné požadovať zadosťučinenie. Fotenie a obstarávanie videozáznamov na propagáciu podujatia alebo dokumentáciu je povolené.

h, Zabezpečiť ohlásenie a povolenie vystúpenie z všeobecne záväznými predpismi.

i, Zaistiť, aby sa na všetkých písaných a tlačенých promo materiáloch k uvedenej akcii uviedol názov interpreta, ako je v úvode zmluvy. Pred vydaním propagácie, zaslať grafický návrh na jeho schválenie emailom.

j, Zaistiť a uhradiť ubytovanie pre 2 osoby (1 x 2lôžková izba). Adresa ubytovania: .....

## 5. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

Pokiaľ bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvratiteľnej udalosti ležiacej mimo zmluvných strán, napríklad prírodná katastrofa, epidémia, nemožnosť naplnenia mimoriadnych opatrení MZ SR alebo vlády SR a pod., alebo z dôvodu nepredvídateľnej a neodvratiteľnej udalosti na strane vystupujúcich, napr. vážne ochorenie, úraz, úmrtie v rodine, chyba na vozidle počas cesty na vystúpenie apod., majú obidve strany právo od tejto zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek nárokov na finančnú úhradu vzniknutej škody. Odstupujúca strana je povinná okamžite informovať druhú stranu o novo vzniknutých skutočnostiach a nasledovne druhej strane riadne doložiť. Umelec má však právo na náhradu skutočných výdavkov od odberateľa, pokiaľ sa na miesto vystúpenia dostavil. Malý záujem o vstupenky a nepriaznivé počasie nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ sa vystúpenie neuskutoční z iných dôvodov ako z dôvodu odstúpenia podľa bodu 5, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi celú odmenu uvedenú v bode 2. Pokiaľ nebude celková čiastka uhradená v uvedenom termíne, umelec nevystúpi a dodávateľovi prislúcha 100% zmluvnej čiastky podľa bodu 2.

Ak sa vystúpenie neuskutoční zavinením dodávateľa, je dodávateľ povinný uhradiť odberateľovi výdavky preukázateľne a účelne vynaložené v súvislosti s usporiadaním vystúpenia (maximálne do výšky dohodnutého honorára).

Osobné údaje uvedené v tejto zmluve budú spracovávané len za účelom plnenia tejto zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky informácie uvedené v tejto zmluve nepovažujú za informácie, ktoré nemožno poskytnúť pri postupe podľa predpisov upravujúcich slobodný prístup k informáciám a udeľujú súhlas pre ich použitie a zverejnenie bez stanovenia akýchkoľvek ďalších podmienok.

Všetky dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a so súhlasom obidvoch strán.

1 x potvrdenú zmluvu odošlite obratom späť dodávateľovi do 5 dní po doručení.

Je možné potvrdenú zmluvu vrátiť emailom.

V Bartošoviciach dňa: 28.5.2025

V: Hornom Vadičove, dňa: 27.05.2025

Dodávateľ: .....

Odberateľ: .....